

1526924-37.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301091/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21212372 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5064/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2301091 - 53º D.P. PARQUE DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526924-37.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526924-37.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301091/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21212372 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 5064/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2301091 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES DE JESUS SILVERIO SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

CHARLES DE JESUS SILVERIO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, no dia 04.11.2021, por volta das 13.20 horas, na Rua Laranja da Bahia, altura do n. 56, Cidade Líder, nesta comarca, o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico de fornecimento a terceiros, cerca de 17 (dezessete) porções de cocaína, num total de 12,7g; 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack, num total de

4,2g; 11 (onze) porções da droga vulgarmente conhecida como "maconha", num total de 22,6g; e 02 (dois) frascos de Tricloroetileno, substância vulgarmente conhecida como "lança-perfume", num total de 16ml, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 25/29.

Em 3 de setembro de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 98/99).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 137/140).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, além de realizado o interrogatório do réu (fls 178/179).

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 171/174). Já a d. Defesa requereu a "absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para uso ou, face a primariedade e tempo de prisão cautelar, cabendo-lhe pena no mínimo, regime aberto, pena alternativa e direito de apelar em liberdade" (fls. 181/184).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelos auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação (fls. 25/29), laudo de exame químico toxicológico (fls. 166/169) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou demonstrada.

A testemunha CARLOS HENRIQUE PEREIRA XAVIER, policial militar, relatou que foi irradiado, via Copom, de que havia indivíduos fazendo uso e venda de drogas em determinada localidade. Diante das informações, foram até o local. Ao ingressar na via, viram três indivíduos. Dois correram em direção a uma viela. O réu permaneceu no local. Em busca pessoal, foi encontrada com ele certa quantia em dinheiro. Não chegou a ver o réu se desvencilhar da pochete, mas esta se encontrava bem perto dele. Na fase inquisitorial, afirmou que "estava em patrulhamento de rotina no dia 04/11/2021, quando por volta das 13:20, na rua Laranja da Bahia, 56, Jardim Eliane, foi irradiado via copom a respeito de pessoas que estavam no comércio de drogas no local. Chegando na referida rua houve a visualização de 03 (três) indivíduos sendo que 02 (dois) entraram em determinada viela se evadindo. O terceiro indivíduo foi contido sendo a pessoa de Charles de Jesus Silvério de Souza. Em seu poder houve o encontro do valor de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais), sendo que ao seu lado estava no chão 01 (uma) pochete e em seu interior houve a localização de 25 (vinte e cinco) porções de crack, 17 (dezessete) de cocaína, 11 (onze) de maconha, 02 (dois) lança-perfume e 01 (uma) papeleta de contabilidade do tráfico. Houve a utilização de algemas ante o receio de fuga nos termos da SV 11 do STF" (fls. 13).

No mesmo sentido, foi o depoimento pessoal do policial militar JOSÉ FABIO OLIVEIRA CLEMENTINO.

O acusado, em juízo, alegou que a acusação é falsa, pois não estava em poder da droga apreendida e não viu de quem era a referida droga encontrada próxima a ele.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Com efeito, não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, além da quantia em dinheiro encontrada em poder do acusado, não restam dúvidas de que se destinavam ao comércio ilícito.

Por tal motivo, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a configuração de eventual privilégio ante o histórico criminal do acusado (fls. 115/122).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu é portador de maus antecedentes já tendo sido condenado anteriormente de modo definitivo pela prática de tráfico de drogas (processo 0060551-83.2006.8.26.0050 da 31ª Vara Criminal Central da Capital – fls. 123/124). Portanto, a pena-base fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, estes no piso unitário legal, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo o réu portador de maus antecedentes e considerando a natureza do crime (equiparado a hediondo), não havendo lapso temporal suficiente para progressão antecipada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta e dos maus antecedentes, incabíveis a

substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno CHARLES DE JESUS SILVERIO SOUZA à pena de 5 (anos) e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, evidenciando, ainda, a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado portador de maus antecedentes e respondeu preso o presente processo sendo ilógica a sua soltura neste momento processual - não poderá o réu recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD e expedição da guia de execução definitiva.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA